



MENTORIA TITÃ

RETA FINAL | POLÍCIA PENAL
RN 2026

DIREITO PENAL | AULA RÁPIDA 95+

RF 02

CÓDIGO PENAL - PARTE GERAL

PENAS E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Espécies de pena, aplicação e dosimetria, agravantes e atenuantes, majorantes e minorantes, concurso de crimes, extinção da punibilidade e prescrição.

100 questões reais mapeadas

0 autorais no banco

2026 legislação e jurisprudência conferidas

BLACK x RED x GOLD

Reta final: só o que tem chance real de virar ponto

MENTORIA TITÃ



COMO USAR ESTA AULA

O banco é 100% real: ele serve para revelar recorrência, não para transformar cada questão isolada em teoria.

100

questões reais filtradas

8

núcleos da matriz

3

blocos dominantes: dosimetria, extinção e prescrição

95+

meta: reconhecer regra + pegadinha

RADAR DE COBRANÇA DO BANCO

ALTÍSSIMA

dosimetria trifásica, circunstâncias judiciais, reincidência, causas de aumento/diminuição e prescrição.

ALTA

penas restritivas de direitos, extinção da punibilidade, indulto/gracia, multa e concurso de crimes.

PONTUAL

regime inicial, sursis e situações especiais: entram apenas no nível necessário para resolver prova.

REGRA TITÃ: não vamos repetir uma aula inteira de execução penal. Regime e benefícios aparecem aqui só quando o Código Penal os usa para aplicação da pena ou quando são indispensáveis para uma pegadinha recorrente.

ATUALIZAÇÕES RECENTES QUE MERECEM ALERTA

- **Lei 15.159/2025:** agravante genérica para crime cometido nas dependências de instituição de ensino.
- **Lei 15.160/2025:** mudou a atenuante etária do art. 65, I, e o art. 115: a regra etária não favorece crime que envolva violência sexual contra a mulher.
- **STJ 2025:** Súmula 545 foi revisada no Tema 1.194 - a confissão pode atenuar ainda que não tenha sido usada para formar o convencimento, com nuances para retratação/confissão qualificada.
- **STF - Tema 788:** prescrição executória começa, na interpretação vinculante, com o trânsito em julgado para ambas as partes.



ESPÉCIES DE PENA: MAPA GERAL

Antes de calcular, saiba identificar a espécie e não misture sanção penal com mecanismo de fiscalização.

PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Reclusão e detenção. O tipo penal fixa limites; o regime inicial observa quantidade, reincidência e art. 59.

RESTRITIVAS DE DIREITOS

Autônomas e substitutivas. Dependem dos requisitos do art. 44.

MULTA

Calculada em dias-multa e executada no juízo da execução penal como dívida de valor.

RECLUSÃO x DETENÇÃO - O ESSENCIAL

RECLUSÃO

Pode iniciar em fechado, semiaberto ou aberto, conforme regras legais.

DETENÇÃO

Em regra, semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado durante a execução.

PEGADINHAS QUE APARECEM NO BANCO

- **Monitoramento eletrônico** não é pena restritiva de direitos do art. 43.
- **Recolhimento domiciliar noturno** não integra o rol do art. 43 como pena restritiva autônoma.
- A Constituição admite multa e interdição/perda de direitos, mas veda, entre outras, penas de caráter perpétuo e de banimento.

Regime inicial: não é definido apenas pelo número de anos. Circunstâncias judiciais e reincidência também podem influenciar; gravidade abstrata, sozinha, não legitima regime mais severo.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Tema recorrente e ótimo para a banca trocar modalidade, requisito e efeito.

ROL DO ART. 43 - DECORE AS CINCO

Prestação **pecuniária**

Perda de **bens e valores**

Prestação de serviço à comunidade/entidades públicas

Interdição temporária de direitos

Limitação de **fim de semana**

SUBSTITUIÇÃO - ART. 44

REQUISITO	REGRA
Crime doloso	PPL não superior a 4 anos e crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Crime culposo	Pode haver substituição qualquer que seja a pena , preenchidos os demais requisitos.
Reincidência	Regra: não reincidente em crime doloso. Há flexibilização legal quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não decorrer do mesmo crime.
Juízo de suficiência	Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias devem indicar suficiência.

EXEMPLO. Roubo tentado praticado com simulacro.

Apesar de tentado e do simulacro, existe **grave ameaça**. Em regra, não cabe substituição do art. 44.

ATENÇÃO: não basta dizer “pena até 4 anos”. Em crime doloso, violência/grave ameaça pode barrar a substituição.

RESTRITIVAS + MULTA: DETALHES QUE VIRAM PONTO

Poucos números, muita prova.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- Tarefas **gratuitas** ao condenado.
- Regra de cumprimento: **1 hora de tarefa por dia de condenação**, sem prejudicar a jornada normal de trabalho.
- Se a pena substituída for superior a 1 ano, pode ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à **metade** da PPL fixada.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA

- Proibição de cargo/função/atividade pública ou mandato.
- Proibição de profissão que dependa de habilitação/licença.
- Suspensão de habilitação para dirigir.
- Proibição de frequentar lugares.
- Proibição de inscrição em concurso, avaliação ou exame públicos.

MULTA - ARTS. 49 A 52

PONTO	REGRA
Quantidade	10 a 360 dias-multa.
Valor de cada dia	De 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
Situação econômica	Critério central para o valor; se o máximo for ineficaz, o total pode ser aumentado até o triplo.
Pagamento	Em regra, até 10 dias após o trânsito, admitido parcelamento conforme as circunstâncias.
Execução	Juízo da execução penal; dívida de valor.

Prescrição da multa: 2 anos se for a única cominada/aplicada; se cumulativa ou alternativa, acompanha o prazo da PPL.



DOSIMETRIA: SISTEMA TRIFÁSICO

A ordem é uma das cobranças mais previsíveis da aula.

1ª FASE
PENA-BASE



2ª FASE
AGRAVANTES + ATENUANTES



3ª FASE
MAJORANTES + MINORANTES

ART. 68 EM UMA TABELA

FASE	O QUE ENTRA	LIMITE / PEGADINHA
1ª	Circunstâncias judiciais do art. 59.	Fixa a pena-base dentro dos limites legais.
2ª	Agravantes e atenuantes.	STJ mantém Súmula 231: atenuante não reduz abaixo do mínimo legal.
3ª	Causas de aumento/diminuição.	Podem levar a pena além dos limites abstratos; fração normalmente prevista em lei.

59 → 61/62/65/66/67 → 68

circunstâncias judiciais → agravantes/atenuantes → causas de aumento/diminuição

BIS IN IDEM: o mesmo fato não pode ser usado duas vezes para piorar a pena em fases diferentes sem fundamento autônomo.

EXEMPLO. Reincidência usada para elevar a pena-base e novamente como agravante.

Errado. Súmula 241/STJ: não pode haver dupla valoração da mesma reincidência.



1ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ART. 59

A banca testa fundamento idôneo, não apenas a lista decorada.

AS 8 VETORIAIS

Culpabilidade

Antecedentes

Conduta social

Personalidade

Motivos

Circunstâncias

Consequências

Comportamento da vítima

JURISPRUDÊNCIA QUE MAIS APARECE

- **Súmula 444/STJ**: inquéritos e ações penais em curso não podem agravar a pena-base.
- Condenação definitiva que não mais gera reincidência pode, conforme jurisprudência, ser valorada como **mau antecedente**; o período depurador de 5 anos é próprio da reincidência.
- **Premeditação** não é agravante genérica automática, mas pode justificar culpabilidade mais intensa se houver fundamento concreto e não houver bis in idem.
- Condição funcional do agente pode pesar na culpabilidade quando revelar reprovabilidade concretamente superior - não por automatismo.

FUNDAMENTAÇÃO: circunstância judicial negativa exige dado concreto. Expressões genéricas como "crime grave" ou "personalidade voltada ao crime" sem base legítima são alvo fácil de recurso e de questão.

Vítima em crimes sexuais: não se pode valorar negativamente sua vida sexual pregressa ou modo de vida na dosimetria.



2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES

Literalidade + atualizações de 2025.

AGRAVANTES - FOCO

- **Reincidência** é agravante.
- Motivo fútil/torpe; conexão teleológica/consequencial; recurso que dificulte defesa; meio cruel/perigo comum.
- Relações familiares/domésticas, abuso de poder/dever, vítima criança/idoso/enfermo/gestante, calamidade, embriaguez preordenada.
- **NOVO 2025:** crime cometido nas dependências de instituição de ensino.

ATENUANTES - FOCO

- Menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença.
- Desconhecimento da lei.
- Relevante valor social/moral.
- Evitar/minorar consequências ou reparar o dano antes do julgamento.
- Coação resistível, ordem superior, violenta emoção após ato injusto.
- **Confissão espontânea.**
- Influência de multidão em tumulto, sem provocação.

LEI 15.160/2025: a atenuante etária do art. 65, I, não se aplica quando o crime envolver **violência sexual contra a mulher**. A mesma ressalva foi levada ao art. 115 na prescrição.

Art. 66: existe atenuante inominada: circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista expressamente.



REINCIDÊNCIA + CONFISSÃO: BLOCO QUENTE

Dois temas que atravessam a dosimetria e a prescrição.

REINCIDÊNCIA - O QUE DECORAR

PONTO	REGRA
Conceito	Novo crime cometido após trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos legais.
Período depurador	Condenação anterior deixa de prevalecer para reincidência após período superior a 5 anos entre cumprimento/extinção da pena e novo crime, computado o período de prova sem revogação.
Não considerados	Crimes militares próprios e crimes políticos.
2ª fase	É agravante; não pode ser reutilizada como circunstância judicial - Súmula 241/STJ.
Prescrição executória	Aumenta o prazo em 1/3 .

CONFISSÃO - ATUALIZAÇÃO 2025

Súmula 545/STJ revisada: a confissão possibilita a atenuação do art. 65, III, d, independentemente de ter sido usada para formar o convencimento do julgador.

O Tema 1.194 detalha tratamento da retratação e da confissão parcial/qualificada; em situações de menor valor colaborativo, a redução pode ocorrer em menor proporção.

Súmula 231/STJ continua vigente: mesmo reconhecida a atenuante, ela não conduz a pena intermediária abaixo do mínimo legal.



3ª FASE: MAJORANTES E MINORANTES

Frações, cálculo em cascata e concurso de causas.

REGRA

Na terceira fase incidem as **causas de aumento** e **causas de diminuição**. Elas se diferenciam das agravantes/atenuantes porque normalmente trazem uma fração legal e podem levar a pena para fora dos limites abstratos do tipo.

EXEMPLO DE CÁLCULO EM CASCATA. Pena provisória = 3 anos. Majorante de $1/3$ e minorante de $1/3$.

$3 + 1/3 = 4$ anos. Depois, $4 - 1/3 = 2$ anos e 8 meses. Não existe "compensação" automática de $+1/3$ com $-1/3$.

ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO

No concurso de causas de aumento ou de diminuição **previstas na Parte Especial**, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a causa que **mais aumente** ou **mais diminua**.

A lei diz **pode**. A aplicação cumulativa pode ser admitida quando juridicamente cabível e adequadamente fundamentada; não transforme o parágrafo em proibição absoluta.

AGRAVANTE / ATENUANTE

- 2ª fase.
- Sem fração geral fixa.
- Súmula 231 limita atenuante ao mínimo legal.

MAJORANTE / MINORANTE

- 3ª fase.
- Fração prevista em lei.
- Pode ultrapassar mínimo/máximo abstratos.



CONCURSO DE CRIMES

O banco cobra cálculo e, principalmente, efeitos sobre multa e prescrição.

MAPA

INSTITUTO	REGRA-BASE
Concurso material - art. 69	Mais de uma ação/omissão, dois ou mais crimes → penas cumuladas .
Concurso formal próprio - art. 70	Uma ação/omissão, dois ou mais crimes → pena mais grave (ou uma, se iguais) aumentada de 1/6 até 1/2 .
Concurso formal impróprio	Desígnios autônomos → penas cumuladas como no material.
Crime continuado - art. 71	Crimes da mesma espécie em condições semelhantes → pena de um deles aumentada conforme regra legal.

DUAS PEGADINHAS RECORRENTES

- **Multa:** no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (art. 72).
- **Prescrição:** no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de **cada delito isoladamente** (art. 119).

Crime continuado + prescrição: Súmula 497/STF - considera-se a pena imposta na sentença **sem computar o acréscimo da continuação**.

Não some tudo para prescrever. A banca adora oferecer o total final do concurso como base prescricional.



EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ART. 107

O ponto é identificar a causa e o efeito, sem confundir com exclusão do crime.

ROL-BASE

Morte do agente

Anistia, graça ou indulto

Abolito criminis

Prescrição

Decadência

Perempção

Renúncia / perdão aceito na ação privada

Retratção nos casos legais

Perdão judicial

EFEITO CERTO

Extinção da punibilidade elimina a possibilidade estatal de aplicar/executar a sanção penal naquele alcance. **Não significa automaticamente que o fato nunca existiu** nem que todos os efeitos civis/desdobramentos desapareçam.

MORTE DO AGENTE.

É personalíssima: não se comunica a coautores/partícipes. A pena não passa aos sucessores; a obrigação de reparar o dano pode atingir o patrimônio transmitido, nos limites constitucionais.

ABOLITIO CRIMINIS.

Retroage, faz cessar a execução e os **efeitos penais** da condenação. Efeitos extrapenais não são automaticamente apagados.

Art. 108: a extinção da punibilidade do crime pressuposto, elementar ou agravante de outro **não se estende** automaticamente ao outro crime; nos conexos, a conexão pode continuar influenciando.



ANISTIA, GRAÇA, INDULTO E PERDÃO JUDICIAL

A prova troca competência, alcance e efeitos.

NÃO CONFUNDA

INSTITUTO	IDEIA-CHAVE
Anistia	Concedida por lei; atua sobre fatos/crimes nos limites estabelecidos.
Graça	Clemência de caráter individual; competência presidencial, observadas vedações constitucionais/legais.
Indulto	Clemência normalmente coletiva por decreto presidencial; extingue a pena nos limites do decreto.
Comutação	Reduz/substitui parcialmente a pena conforme decreto; não é extinção total por definição.
Perdão judicial	Somente nos casos previstos em lei; a sentença concessiva não é considerada para reincidência (art. 120).

Indulto: não apaga automaticamente os efeitos secundários penais ou extrapenais da condenação. A pegadinha “indulto limpa tudo” está errada.

EXEMPLO CLÁSSICO DO BANCO. Peculato culposo + reparação do dano.

Se a reparação precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se posterior, reduz a pena pela metade.

Retratação: só extingue/torna impunível quando a lei específica assim prevê e dentro do marco temporal legal. Não generalize para qualquer crime.



PRESCRIÇÃO: TABELA-MÃE DO ART. 109

Esta tabela tem de sair automática na prova.

PENA DE REFERÊNCIA → PRAZO PRESCRICIONAL

PENA MÁXIMA / PENA APLICADA	PRAZO
Superior a 12 anos	20 anos
Superior a 8 e até 12 anos	16 anos
Superior a 4 e até 8 anos	12 anos
Superior a 2 e até 4 anos	8 anos
Igual a 1 ou superior a 1 e até 2 anos	4 anos
Inferior a 1 ano	3 anos

20 - 16 - 12 - 8 - 4 - 3

faixas: >12 | >8≤12 | >4≤8 | >2≤4 | 1≤2 | <1

QUAL PENA USAR?

- **Antes da sentença definitiva:** regra do art. 109 usa o máximo da pena privativa de liberdade cominada.
- **Depois da condenação estabilizada para a acusação:** modalidades pela pena concreta usam a pena aplicada, observadas as regras do art. 110.
- **Executória:** pena aplicada; se condenado reincidente, prazo aumentado em **1/3**.

Restritivas de direitos: prescrevem nos mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.



MODALIDADES DE PRESCRIÇÃO

Resolva a questão perguntando: “qual pretensão do Estado?” e “qual pena é a referência?”.

MAPA PRÁTICO

MODALIDADE	REFERÊNCIA	IDEIA
Pretensão punitiva em abstrato	Pena máxima em abstrato.	Antes de pena concreta apta a regular o prazo.
Superveniente / intercorrente	Pena concreta.	Verifica o tempo após sentença condenatória recorrível, quando estabilizada a pena para acusação.
Retroativa	Pena concreta.	Olha para trás entre marcos processuais, mas nunca pode ter termo inicial anterior à denúncia/queixa após a Lei 12.234/2010.
Pretensão executória	Pena concreta.	Estado já possui título condenatório definitivo e busca executar a pena.

TEMA 788/STF: a prescrição da pretensão executória começa a correr quando a condenação transita em julgado para **ambas as partes**, interpretação vinculante do art. 112, I.

EXEMPLO. Pena concreta = 1 ano. Réu tinha 20 anos ao tempo do crime e não se trata da exceção sexual do art. 115.

Art. 109: 4 anos. Art. 115: reduz pela metade → **2 anos**.

Prescrição retroativa: não existe mais entre a data do fato e o recebimento da denúncia/queixa para crimes submetidos à regra atual.



TERMOS INICIAIS + CAUSAS SUSPENSIVAS

As alternativas erradas trocam “começa”, “não corre” e “interrompe”.

ART. 111 - PRETENSÃO PUNITIVA

SITUAÇÃO	COMEÇA
Crime consumado	Dia da consumação.
Tentativa	Dia em que cessou a atividade criminosa.
Crime permanente	Dia em que cessou a permanência.
Bigamia / falsificação ou alteração de registro civil	Data em que o fato se tornou conhecido.
Crimes contra dignidade sexual ou violência contra criança/adolescente	Data em que a vítima completa 18 anos, salvo se a ação já tiver sido proposta.

ART. 116 - PRESCRIÇÃO NÃO CORRE

- Enquanto não resolvida questão prejudicial de que dependa reconhecer a existência do crime.
- Enquanto o agente cumpre pena no exterior.
- Na pendência de embargos de declaração ou recursos aos Tribunais Superiores, quando **inadmissíveis**.
- Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
- Após trânsito: não corre enquanto o condenado estiver preso por outro motivo.

Suspensão ≠ interrupção: na suspensão, o prazo para e depois continua do ponto em que estava; na interrupção, em regra, o prazo reinicia integralmente.



INTERRUPÇÃO + REGRAS ESPECIAIS DE PRESCRIÇÃO

Feche os arts. 114 a 119 e as duas súmulas que mais poupam cálculo.

ART. 117 - INTERRUPÇÃO

Recebimento da denúncia/queixa

Pronúncia

Decisão confirmatória da pronúncia

Publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis

Início/continuação do cumprimento

Reincidência

Em regra, interrompida a prescrição, o prazo recomeça integralmente, observadas as exceções legais.

ARTS. 113-119: PONTOS DE PROVA

PONTO	REGRA
Evasão / revogação do livramento	Prescrição regulada pelo tempo restante da pena.
Multa isolada	2 anos.
Art. 115	Prazos reduzidos pela metade se menor de 21 ao crime ou maior de 70 na sentença, salvo violência sexual contra a mulher.
Concurso de crimes	Extinção da punibilidade sobre cada pena isoladamente.
Crime continuado	Súmula 497/STF: não computar o acréscimo da continuação.
Reincidente	Na prescrição executória, prazo aumenta em 1/3 .

EXEMPLO. Pena de 8 anos e condenado reincidente.

Art. 109: 12 anos. Executória + reincidência: $+1/3 = 16$ anos.

Acórdão confirmatório condenatório: a publicação pode interromper a prescrição, conforme art. 117, IV e jurisprudência consolidada.

REVISÃO DE VÉSPERA + CHECKLIST 95+

Se estes quadros estiverem automáticos, você já eliminou a maior parte das pegadinhas do banco.

NÚMEROS-ÂNCORA

4 anos - art. 44 crime doloso sem violência

10-360 dias-multa

5 anos depurador reincidência

1/3 aumento prescrição executória do reincidente

1/2 redução art. 115

20-16-12-8-4-3 art. 109

1/6 a 1/2 concurso formal próprio

TROCAS QUE DERRUBAM

ERRADO	CORRETO
Inquérito em curso = mau antecedente	Súmula 444/STJ: não.
Reincidência na 1ª e 2ª fases	Bis in idem - Súmula 241/STJ.
Confissão só atenua se usada na condenação	Súmula 545 revisada: não é requisito.
Atenuante pode baixar abaixo do mínimo	Súmula 231/STJ: não.
+1/3 e -1/3 se anulam	Cálculo sucessivo, em cascata.
Prescrição no concurso usa pena total	Cada crime isoladamente.
Crime continuado inclui aumento na prescrição	Súmula 497/STF: exclui o acréscimo.
Executória começa no trânsito para acusação	Tema 788/STF: trânsito para ambas as partes.
Art. 115 sempre reduz por idade	Não em crime com violência sexual contra a mulher.

CHECKLIST

☐ Sei as 3 fases da dosimetria?

☐ Sei Súmulas 444, 241, 231 e 545?

☐ Sei a exceção de 2025 nos arts. 65 e 115?

☐ Sei as 5 restritivas?

☐ Sei o art. 107 e o art. 108?

☐ Sei suspensão x interrupção?

☐ Sei as 8 vetoriais do art. 59?

☐ Sei o novo art. 61, II, m?

☐ Distingo agravante de majorante?

☐ Sei os requisitos do art. 44?

☐ Sei a tabela 20-16-12-8-4-3?

☐ Sei Tema 788 e Súmula 497?

ROTA TITÃ: faça as 100 questões reais. Errou prescrição? Volte às páginas 14-17. Errou dosimetria? Páginas 6-10. Errou pena restritiva/multa? Páginas 4-5. Evite reestudar a aula inteira.

Base principal: banco PENAL RF 02 (100 questões reais). Atualização normativa/jurisprudencial conferida em 08/09/2026: Código Penal compilado; Leis 15.159/2025 e 15.160/2025; STF Tema 788 e Súmula 497; STJ Súmulas 231, 241, 444 e 545 (revisada em 2025).